



בית המשפט המחוזי בנצרת

08 יולי 2025

בפני כב' השופט עאטף עיילבוני

פר"ק 25-05-64712 אפולו פאוור בע"מ נ' רשות לניירות ערך תל אביב ואח'

<u>החוק</u>	בעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999
<u>התקנות</u>	ובעניין: תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002
<u>החברה</u>	ובעניין: אפולו פאוור בע"מ ח.צ. 520043928 ע"י ב"כ עו"ד אמיר עסלי ואח'
<u>מחזיקי כתבי האופציה</u>	ובעניין: מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 7) וכתבי אופציה (סדרה 8) של החברה
<u>רשות ניירות ערך</u>	ובעניין: רשות ניירות ערך
<u>הבורסה</u>	ובעניין: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
<u>הממונה</u>	ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

פסק דין

- 1 ביום 22.5.25 הגישה המבקשת, חברת אפולו פאוור בע"מ (להלן: "החברה"), בקשה לזימון אסיפות
- 2 כלליות נפרדות של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 7) וכתבי אופציה (סדרה 8) ושל בעלי המניות של
- 3 החברה, לצורך אישור הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8),
- 4 בדרך של הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות.
- 5
- 6 לאחר שהבקשה הומצאה לרשות לניירות ערך ולממונה ולא הובעה התנגדות לעצם כינוס האסיפות,
- 7 הוריתי במסגרת החלטתי מיום 5.6.25 כי תכונסנה אסיפות כמבוקש, על מנת להביא להצבעה את
- 8 הבקשה להפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8). כן קבעתי
- 9 כי לאחר כינוס האסיפות, תודיע החברה על תוצאותיהן, ותעתור לסעדים המתחייבים.
- 10
- 11 ביום 27.6.25 הודיעה החברה כי הן אסיפת מחזיקי האופציה (סדרה 7) ומחזיקי האופציה (סדרה 8)
- 12 והן אסיפת בעלי המניות, החליטו לאשר את ההסדר המוצע ברוב הדרוש לפי החוק.
- 13
- 14 בנסיבות אלה, הוריתי במסגרת החלטתי מיום 30.6.25 כי החברה תדאג לביצוע הפרסומים הנדרשים,
- 15 במסגרתם תבהיר כי על כל גורם המבקש להתנגד לבקשה לאישור הסדר, להגיש לבית המשפט
- 16 התנגדות בכתב, בתוך 7 ימים לאחר פרסום ההודעה על הבקשה. כן קבעתי דיון בבקשה לאישור הסדר
- 17 לפניי, ברם ציינתי כי ככל שבטרם הדיון יתברר לחברה כי לא הוגשו התנגדויות בכתב, תדווח על כך
- 18 לבית המשפט ותעתור לביטול הדיון ומתן פסק דין ללא קיום דיון.
- 19



בית המשפט המחוזי בנצרת

08 יולי 2025

בפני כב' השופט עאטף עיילבוני

פר"ק 25-05-64712 אפולו פאוור בע"מ נ' רשות לניירות ערך תל אביב ואח'

1 מהבקשה שלפניי, אשר הוגשה היום (8.7.25) עולה כי ביום 30.6.25 פרסמה החברה דיווח מיידי על
2 דבר הגשת הבקשה והמועד להגשת התנגדויות, הן באתר הבורסה והן באתר רשות ניירות ערך. כן
3 עולה כי נכון למועד הגשת הבקשה ולאחר שחלפו מעל 7 ימים ממועד פרסום ההודעה כאמור, לא
4 הוגשו התנגדויות כלשהן לבקשת האישור, והחברה ובאי כוחה אף לא קיבלו הודעה כלשהי בדבר
5 הגשה של התנגדות. בנסיבות אלה, עתרה החברה למתן פסק דין ללא קיום דיון.
6
7 על יסוד המפורט לעיל, לאור העובדה שלא הוגשו התנגדויות כלשהן למבוקש, לאחר שהחברה מילאה
8 אחר החלטותיו הקודמות של בית משפט זה, ובכלל זאת ביצעה את הפרסומים הדרושים, ולאחר
9 שההסדר שהוצע אושר באספות הנדרשות ברוב הדרוש, אני נעתר לבקשה ומאשר את ההסדר המוצע.
10
11 בנסיבות אלה, הנני נותן בזאת צו לאישור ההסדר כפי שפורט בבקשת החברה מיום 22.5.25, כך
12 שמחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) יופחת ל- 430 אג' (לא צמוד) ומחיר המימוש של כתבי
13 האופציה (סדרה 8) יופחת ל- 470 אג' (לא צמוד). מעבר לכך לא יחול כל שינוי נוסף בתנאי כתבי
14 האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8).
15
16 החברה תפעל להמצאת פסק הדין כנדרש בתקנה 35 לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר),
17 התשס"ב-2002.
18
19 אין צו להוצאות.
20

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים ותבטל את הדיון הקבוע ליום 15.7.25.

ניתן היום, י"ב תמוז תשפ"ה, 08 יולי 2025, בהעדר הצדדים.

עאטף עיילבוני, שופט